

AHMED ABBAS MOHAMED HASSAN MABROUK

lwn.

MARIAM PERWANA BASHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 19 April bersamaan 15 Sya'aban 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0156-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Dato' Hj. Amli Bin Embong daripada Tetuan Amli & Associates

Peguam Responden : Tn. Ahmad Bin Daud daripada Tetuan Ahmad Daud & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon sendiri tanpa melalui Peguam Syariannya pada 13/12/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor di dalam kes Permohonan No. : 104300-026-0475-2015.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah bagi Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 26/11/2018 yang memerintahkan Pemohon membayar denda RM 600.00 untuk dua isu yang tidak diketahui oleh Pemohon.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 13/12/2018 Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut;

- a) Hakim tidak menjelaskan kepada Pemohon untuk mengenakan denda RM 600.00 kepada Pemohon. Pemohon juga meminta YA Hakim untuk mengeluarkan surat yang menjelaskan sebab-sebab tersebut tetapi ditolak.
- b) Selepas sesi Mahkamah, Peguam Pemohon memaklumkan bahawa denda pertama RM 300.00 adalah kerana pada 1/6/2017 Pemohon memberitahu YA Hakim bahawa Pemohon akan memfailkan permohonan semakan dan denda kedua adalah kerana Pemohon tidak memaklumkan kepada Peguam Defenden selepas memfailkan permohonan semakan.
- c) Tiada penjelasan secara lisan atau bertulis telah diberikan kepada Pemohon mengenai sebab kedua-dua denda ini.
- d) Tiada pendengaran dijadualkan pada 1/6/2017 dan kami diminta memaklumkan kepada YA Hakim Bicara jika resolusi dicapai dengan Peguam Defenden.

- e) Pemohon tidak memaklumkan kepada Peguam Defenden bahawa Pemohon ada memfailkan permohonan semakan kerana prosedur Mahkamah tidak mengharuskan Pemohon berbuat demikian.
- f) Kes semakan adalah prosedur undang-undang yang berbeza dari kes penjagaan. Terdakwa boleh memilih seorang Peguam lain untuk mewakilinya atau hanya mewakili dirinya sendiri.

FAKTA KES

[4] Pada 10/9/2015, Pemohon telah memfailkan tuntutan mengubah hak penjagaan anak melalui Kes Saman No. 10300-026-0475-2015. Pemohon pernah membuat semakan terhadap keputusan YA Hakim Bicara pada 13/2/2017 yang telah meluluskan permohonan Peguam Defenden (Responden) untuk tidak menyoal balas Pemohon selagi kos kes Permohonan No. 10300-038-0480-2015 tidak dijelaskan oleh Pemohon kepada Responden.

[5] Pada 5/4/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat keputusan bahawa semakan Pemohon diterima dan keputusan YA Hakim Bicara dibatalkan dengan arahan supaya YA Hakim Bicara menetapkan dengan segera tarikh sambung bicara kes Saman No. 10300-026-0475-2015.

[6] Selepas keputusan tersebut, kes Saman No. 10300-026-0475-2015 telah didengar semula pada 26/11/2018 jam 10.59 pagi. Pada tarikh tersebut kedua-dua pihak hadir bersama Peguam Syarie masing-masing dan Pemohon menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah memerintahkan Pemohon membayar denda

sebanyak RM 600.00. Oleh kerana tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini dan memohon Mahkamah meluluskan permohonan ini di bawah seksyen 66 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes -

- a) Kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan –

“proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau

keputusan yang jelas menyalahi nas-nas syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa”

- b) Kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0033-2012, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut –

i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;

ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak -

a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;

b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syarak atau Undang-Undang.

- c) Kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2011, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam penghakimannya, iaitu –

“.....,pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh Mahkamah Atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan Hukum Syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses

menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di Mahkamah Bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai sama ada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujah sama ada wujud kekhilafan oleh Mahkamah Bawahan atau tidak”

- d) Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan sepertimana berikut -

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 53 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993-

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi

Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kami dapati bahawa kes yang disemak iaitu kes Saman No. 10300-026-0475-2015 masih dalam prosiding dan telah ditangguhkan untuk perbicaraan. Merujuk kepada permohonan semakan Pemohon, adalah difahami bahawa

Pemohon mahu menyemak keputusan yang mengarahkan beliau membayar sejumlah wang sebanyak RM 600.00 kepada pihak Responden. Kami dapati bahawa jumlah wang RM 600.00 yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah kos kehadiran yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara dan bukannya denda sepertimana yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam permohonan semakannya.

[12] Melihat kepada asas semakan Pemohon adalah kerana tidak memahami sebab kos kehadiran tersebut dikenakan kepadanya atau kegagalan Pemohon mendapatkan penjelasan mengenai perkara tersebut, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon ini adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Jika Pemohon tidak berpuashati atau tidak bersetuju dengan keputusan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara, maka saluran yang sesuai terhadap perkara tersebut adalah melalui proses rayuan.

[13] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

